CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DESARROLLO DE APLICACION WEB

En Barcelona, a 10 de febrero de 2025.

De conformidad con los articulos 1254 y siguientes del Codigo Civil y la normativa aplicable a la contratacion de servicios tecnologicos, las partes identificadas a continuacion suscriben el presente contrato de prestacion de servicios para el desarrollo de una aplicacion web.

PARTES INTERVINIENTES

CLIENTE: TechStartup Barcelona, S.L., con CIF B-08876543, domiciliada en Calle Pallars, 100, 22@ Barcelona, 08018 Barcelona. Representada por D.a Elena Soler Vidal, Directora General, con DNI 67890123G, segun poderes notariales otorgados el 15 de enero de 2024.

PROVEEDOR: DevSolutions Iberica, S.L.U., con CIF B-08765432, domiciliada en Avenida Diagonal, 200, 4. Piso, 08008 Barcelona. Representada por D. Javier Puig Marti, CEO, con DNI 78901234H, segun poderes otorgados el 10 de junio de 2023.

CLAUSULA 1. - OBJETO DEL CONTRATO

DevSolutions Iberica, S.L.U. (en adelante, el Proveedor) se compromete a prestar al Cliente los servicios de diseno, desarrollo, pruebas e implantacion de una aplicacion web de gestion de pedidos en linea (en adelante, 'la Aplicacion'), con las funcionalidades y requisitos tecnicos detallados en el Anexo Tecnico I, que forma parte integrante del presente contrato. La Aplicacion se desarrollara con tecnologias de codigo abierto (React.js para el frontend, Node.js para el backend, y PostgreSQL como base de datos), e incluira panel de administracion, API RESTful documentada, diseno responsivo y version inicial en idioma espanol.

CLAUSULA 2. - PLAZO DE EJECUCION

El proyecto se desarrollara en CUATRO (4) MESES contados a partir de la firma del presente contrato, esto es, desde el 10 de febrero de 2025 hasta el 10 de junio de 2025. Las fases del proyecto y los hitos de entrega parciales se detallan en el Anexo Tecnico I. Cualquier modificacion del alcance acordada por escrito entre las partes podra implicar una revision del plazo, que debera ser expresamente aprobada por ambas partes mediante adenda al contrato. El Proveedor notificara con antelacion minima de diez (10) dias cualquier posible retraso previsible, indicando causas y nuevo plazo estimado.

CLAUSULA 3. - PRECIO Y CONDICIONES DE PAGO

El precio total pactado por los servicios objeto del presente contrato asciende a VEINTIDOS MIL EUROS (22.000,00 EUR), mas IVA al tipo vigente. El pago se efectuara conforme al siguiente calendario: (a) CINCO MIL QUINIENTOS EUROS (5.500,00 EUR) a la firma del contrato; (b) CINCO MIL QUINIENTOS EUROS (5.500,00 EUR) a la aprobacion del diseno y arquitectura (hito 1); (c)

CINCO MIL QUINIENTOS EUROS (5.500,00 EUR) tras la entrega del entorno de pruebas (hito 2); (d) CINCO MIL QUINIENTOS EUROS (5.500,00 EUR) a la entrega y aceptacion definitiva. Los pagos se realizaran mediante transferencia bancaria en el plazo de QUINCE (15) dias desde la emision de la factura correspondiente. El precio acordado solo podra modificarse por causas imputables al Cliente (ampliacion de alcance) mediante adenda escrita y firmada por ambas partes.

CLAUSULA 4. - PROPIEDAD INTELECTUAL

La totalidad de los derechos de propiedad intelectual sobre el codigo fuente, documentacion tecnica, disenos graficos y demas entregables desarrollados especificamente para el Cliente en el marco del presente contrato seran cedidos al Cliente, a titulo exclusivo y definitivo, en el momento de realizacion del ultimo pago, conforme al articulo 43 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI). Se exceptuan de dicha cesion las bibliotecas, frameworks y herramientas de codigo abierto utilizadas en el desarrollo, que se rigen por sus respectivas licencias de software libre (MIT, Apache 2.0, etc.), que seran debidamente documentadas en el Anexo Tecnico I.

CLAUSULA 5. - CONFIDENCIALIDAD

Ambas partes se comprometen a mantener la mas estricta confidencialidad sobre toda la informacion que, con motivo de la ejecucion del presente contrato, llegue a su conocimiento y que tenga caracter reservado o confidencial. Esta obligacion se extendera durante la vigencia del contrato y durante DOS (2) ANOS adicionales tras su finalizacion. La obligacion de confidencialidad no sera aplicable a informacion que sea de dominio publico, que la parte receptora posea con anterioridad, o que le sea legalmente comunicada por un tercero sin restriccion de divulgacion.

CLAUSULA 6. - PROTECCION DE DATOS

El Proveedor actuara como Encargado del Tratamiento de los datos personales a los que acceda con motivo de la prestacion del servicio, conforme al articulo 28 del RGPD (UE) 2016/679. Las partes suscribiran el correspondiente Acuerdo de Tratamiento de Datos como documento vinculado al presente contrato. El Proveedor se compromete a no utilizar los datos para fines distintos de los encomendados, a aplicar medidas de seguridad adecuadas y a eliminar o devolver los datos al Cliente al finalizar el contrato.

CLAUSULA 7. - GARANTIAS Y MANTENIMIENTO POST-ENTREGA

El Proveedor garantiza el correcto funcionamiento de la Aplicacion durante un periodo de SEIS (6) MESES a contar desde la aceptacion definitiva, obligandose a corregir sin cargo adicional cualquier defecto o error que sea imputable al desarrollo realizado. Los defectos criticos (que impidan el funcionamiento de la Aplicacion) seran atendidos en un plazo maximo de CUARENTA Y OCHO (48) HORAS. Los defectos no criticos se atenderan en DIEZ (10) DIAS HABILES. Transcurrido el periodo de garantia, el mantenimiento correctivo y evolutivo podra contratarse mediante un acuerdo de nivel de servicio (SLA) separado.

CLAUSULA 8. - RESPONSABILIDAD

La responsabilidad maxima del Proveedor por los danos derivados del incumplimiento del presente

contrato queda limitada al importe total del precio pactado. Ninguna de las partes sera responsable de danos indirectos, lucro cesante o perdida de datos salvo en caso de dolo o negligencia grave. El Cliente sera responsable de la legalidad de los datos y contenidos que introduzca en la Aplicacion.

CLAUSULA 9. - RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes podra resolver el contrato por incumplimiento grave de la otra parte, previa notificacion fehaciente con un plazo de subsanacion de QUINCE (15) DIAS HABILES. En caso de resolucion por causa imputable al Proveedor, este reembolsara los importes pagados por trabajos no entregados. En caso de resolucion por causa imputable al Cliente, el Proveedor tendra derecho a percibir el importe proporcional al trabajo efectivamente realizado, mas una indemnizacion del DIEZ POR CIENTO (10%) del importe restante.

CLAUSULA 10. - FUERO Y LEGISLACION APLICABLE

Las partes acuerdan someter cualquier controversia derivada del presente contrato al arbitraje de la Camara de Comercio de Barcelona, conforme a su reglamento vigente, con renuncia a cualquier otro fuero. Con caracter subsidiario, se someten a los Juzgados y Tribunales de Barcelona. El contrato se rige por la legislacion espanola.

Y en prueba de conformidad con todo lo expuesto, las partes firman el presente contrato en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento, por duplicado y a un solo efecto.

_____	_____
EL CLIENTE	EL PROVEEDOR
TechStartup Barcelona, S.L.	
D.a Elena Soler Vidal	
DNI: 67890123G	
DevSolutions Iberica, S.L.U.	
D. Javier Puig Marti	
DNI: 78901234H	